

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת יוליה מלינובסקי
יבגני סובה
שרון ניר

פ/25/111

הצעת חוק העונשין (תיקון – מאסר עולם לאונס קטינים), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 345 בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 345 –
- (1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "ואם התקיימו הנסיבות האמורות בפסקה (3) – מאסר עולם ללא אפשרות חנינה";
- (2) בסעיף קטן (ב), ברישה, במקום "דין האונס – מאסר עשרים שנים אם האינס נעשה באחת מנסיבות אלה:" יבוא "דין האונס בנסיבות האמורות בפסקה (1) – מאסר עולם ללא אפשרות חנינה, ודין האונס בנסיבות האמורות בפסקאות (2) עד (5) – מאסר 20 שנים:".
2. תיקון סעיף 346 בסעיף 346(א)(1) לחוק העיקרי, במקום "חמש שנים" יבוא "מאסר עולם".
3. תיקון סעיף 347 בסעיף 347(א)(1) לחוק העיקרי, במקום "חמש שנים" יבוא "מאסר עולם".
4. תיקון סעיף 351 בסעיף 351(א) לחוק העיקרי, במקום "עשרים שנה" יבוא "מאסר עולם ללא אפשרות חנינה".

דבריו הסבר

לאחרונה אנו עדים לתופעה קשה של אונס קטינים אשר רובם ככולם מסתיימים לרוב בהסדרי טיעון או בעונשים אשר אינם משתווים לחומרת העבירה. לאור כך, יש צורך בהחמרת הענישה בעבירות הנוגעות לאינס ומעשה סדום בקטינים לדרגת מאסר עולם מכיוון שזו ענישה השקולה לגזר דין רצח, וזהו גזר הדין הראוי לנאשמים באונס. שינוי גזר הדין יוביל לירידה ניכרת במקרים קשים אלו. על פי המוצע, כשמדובר בנסיבות חמורות במיוחד, העונש יהיה מאסר עולם ללא אפשרות חנינה. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת יוליה מלינובסקי ויבגני סובה (פ/24/744). הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2660). הצעת החוק זהה לפ/24/744 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

